

Mandatsnotiz GdB und Merkzeichen

1. Mandantin

Mandantin ist Helga Rottmann, geboren am 09.12.1963, Sachbearbeiterin in Teilzeit beim Hochsauerlandkreis, wohnhaft Arnsberg. Diagnose Morbus Parkinson seit 2021, zunehmende Gangblockaden seit Herbst 2025.

2. Verfahren

Bisheriger GdB 40 wegen Parkinson und Wirbelsäule. Änderungsantrag vom 10.04.2026. Bescheid des Märkischen Versorgungsamts vom 18.06.2026: GdB bleibt 40, Merkzeichen G abgelehnt. Zugang 20.06.2026, Widerspruchsfrist bis 20.07.2026.

3. Auftrag

Widerspruch gegen GdB und Merkzeichen. Zusätzlich rentenrechtlich prüfen, ob eine Anerkennung als schwerbehinderter Mensch vor dem geplanten Rentenbeginn 01.03.2028 für eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen relevant wird. Der Fall soll die medizinische Funktionsbeeinträchtigung sauber von der Diagnose trennen.

Bescheid Versorgungsamt

1. Entscheidung

Der Grad der Behinderung wird weiterhin mit 40 festgestellt. Merkzeichen G wird abgelehnt. Begründung: Die vorliegenden Befunde zeigten eine medikamentös behandelte Parkinson-Erkrankung mit leichter bis mittelgradiger Einschränkung. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr sei nicht ausreichend belegt.

2. Begründungsmängel

Der Bescheid erwähnt den Neurologie-Befund vom 29.05.2026 nur mit einem Satz. Das Gehstreckenprotokoll der Tochter fehlt. Sturzereignisse Februar, April und Juni 2026 sind nicht berücksichtigt. Fatigue und Freezing werden nicht ausdrücklich gewürdigt.

Neurologischer Befundbericht

1. Praxisdaten

Neurologische Gemeinschaftspraxis Dr. Behrends und Lee, Befund vom 29.05.2026. Diagnose: idiopathisches Parkinson-Syndrom, rechtsbetont, Hoehn-Yahr Stadium 3 in Off-Phasen, motorische Fluktuationen.

2. Funktionsbefund

Gang kleinschrittig, Freezing beim Angehen und bei Türschwellen, posturale Instabilität leicht bis mittelgradig, Tremor rechts, Feinmotorik verlangsamt. Patientin berichtet zwei Stürze im öffentlichen Raum und ausgeprägte Erschöpfung nach Wegen über 300 Meter.

3. Ärztliche Einschätzung

Die Gehfähigkeit schwankt tageszeitlich. Unter Stress und bei Kälte deutlich schlechter. Öffentliche Verkehrsmittel werden nur mit Begleitung genutzt. Ärztlicherseits wird eine Neubewertung des GdB und Prüfung Merkzeichen G empfohlen.

Arbeitsplatznotiz Teilzeit und Wege

1. Arbeitgeberbeobachtung

Teamleiterin Verena Kurz notiert am 17.06.2026: Frau Rottmann kommt häufig erschöpft an, braucht nach Ankunft 15 Minuten Ruhe und vermeidet Botengänge im Kreishaus. Der Weg vom Parkplatz zum Büro dauert je nach Tagesform zwischen 8 und 18 Minuten.

2. Praktische Anpassungen

Homeoffice zwei Tage wöchentlich, Arbeitsplatz im Erdgeschoss beantragt, Parkplatz näher am Eingang noch nicht bewilligt. Die Kolleginnen übernehmen Wege zum Archiv. Dies ist keine Lösung für Wege außerhalb des Arbeitsgebäudes.

3. Bedeutung

Die Arbeitsplatzunterlagen ersetzen keinen medizinischen Befund, zeigen aber Alltagsrelevanz und Schwankungsbreite. Für das Merkzeichen G sind konkrete Wege, Pausen, Stürze und Begleitbedarf wichtig.

Widerspruchsentwurf

1. Antrag

Gegen den Bescheid vom 18.06.2026 wird Widerspruch eingelegt. Beantragt wird die Feststellung eines höheren GdB und die Zuerkennung des Merkzeichens G ab Antragstellung.

2. Begründung

Der Bescheid unterschätzt die tatsächlichen Funktionsbeeinträchtigungen. Nicht die Diagnose als solche, sondern Freezing, posturale Instabilität, Sturzereignisse, Fatigue und schwankende Gehfähigkeit prägen die Teilhabebeeinträchtigung. Die vorgelegten Befundberichte und das Gehprotokoll belegen erhebliche Schwierigkeiten bei üblichen Wegen im Straßenverkehr.

3. Beweismittel

Neurologischer Befund Dr. Behrends/Lee, Gehprotokoll Mai/Juni 2026, Arbeitgebernotiz, Stellungnahme der Tochter und gegebenenfalls sozialmedizinische Begutachtung mit Erfassung von On- und Off-Phasen.

Rentenfolge und Fristen

1. Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Für die spätere Altersrente ist nicht nur der GdB im Alltag wichtig, sondern der Zeitpunkt der Feststellung und die Versicherungszeiten. Der Versicherungsverlauf zeigt nach erster Durchsicht 38 Jahre rentenrechtliche Zeiten, darunter Kinderberücksichtigungszeiten und Teilzeitbeschäftigung.

2. Arbeitsauftrag

Parallel zum Widerspruch: Versicherungsverlauf anfordern, Wartezeit prüfen, Rentenbeginnvarianten mit und ohne Schwerbehinderteneigenschaft berechnen, Abschläge darstellen. Der Widerspruch gegen den GdB darf aber nicht mit Rentenwünschen begründet werden, sondern mit Teilhabebeeinträchtigung.

Datei: 08_email_tochter.eml

Von	jana.rottmann@example.invalid
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Thu, 25 Jun 2026 20:03:00 +0200
Betreff	Mamas Wege und der Bescheid

Guten Abend,

meine Mutter schämt sich für das Gehprotokoll. Sie sagt immer, es sei nur manchmal schlimm. Ich sehe aber, dass sie Termine absagt, wenn sie morgens schon merkt, dass die Beine nicht starten. Am 3. Juni ist sie auf dem Parkplatz vor der Apotheke gefallen. Das steht in keinem Arztbrief, weil sie nicht ins Krankenhaus wollte.

Bitte fragen Sie nicht nur nach Metern. Es ist eher dieses Einfrieren an Übergängen, Ampeln und Türen.

Viele Grüße

Jana Rottmann

Datei: 04_gehtagebuch.csv

datum	strecke	hilfsmittel	ereignis	zeuge
2026-05-04	280 Meter	Gehstock	Freezing vor Supermarkt	Tochter Jana
2026-05-12	180 Meter	Gehstock	Pause auf Bordstein	Ehemann Ralf
2026-05-27	350 Meter	kein Rollator	Sturzanngst bei Ampel	Kollegin Sevim
2026-06-03	120 Meter	Gehstock	Sturz auf Parkplatz	Nachbarin Yilmaz
2026-06-16	300 Meter	Rollator geliehen	langsamer aber sicherer	Tochter Jana